

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/1096/25

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שיקום אסירי אלימות במשפחה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 11ד בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹, בסעיף 11ד, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) אסיר הכלוא בעוון הרשעתו בעבירות אלימות או מין בתוך המשפחה המנויה בתוספת לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א–2001² ישולב בפעילויות שיקום בין כותלי בית הסוהר, אלא אם כן החליטה הוועדה לאלימות במשפחה, לאחר שפנה אליה הנציב ומנסיבות מיוחדות שיירשמו, שלא לשלבו בפעילות שיקום כאמור; לעניין סעיף זה, "ועדת אלימות במשפחה" – הצוות שהוקם לפי סעיף 11א לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א–2001".

דברי הסבר

עבירות אלימות במשפחה הן במידה רבה ייחודיות, מפני שפעמים רבות ממשיך להתקיים קשר בין הפוגע לבין נפגע העבירה מתוקף הקשר המשפחתי שלהם. לכן, לא די בעצם מאסרו של התוקף כדי להגן לאורך זמן על שלומם של נפגעי העבירה, ונדרש יחס מיוחד מצד הרשויות כלפי אסירים שנכלאו בעוון ביצוע עבירות אלימות במשפחה ובני משפחותיהם נפגעי העבירה, בין השאר לשם בירור מידת הסכנה הנשקפת לנפגעי העבירה עם שחרור האסיר ממאסר.

הניסיון של רשויות המדינה והגורמים הטיפוליים מעיד על כך שטיפול רגשי לגברים אלימים לעיתים קרובות מוכיח את עצמו כיעיל במניעת המשך האלימות ומהווה אלטרנטיבה ראויה וקלה ליישום לעומת נקיטה בצעד של הרחקת הצד הנפגע מהקהילה מתוך מטרה להגן על האחרון מפני המשך האלימות. המחקר מראה כי לטיפול נפשי עבור אסירי אלימות במשפחה ישנן תוצאות חיוביות: האוניברסיטה העברית בירושלים שביצעה מחקר הערכה על תכנית "בית התקווה" לשיקום עברייני אלימות במשפחה בכלא חרמון, גילתה שההשתתפות בתוכנית מפחיתה את שיעור המאסרים החוזרים: הסיכון לרצידיביזם בתום שנה מהשחרור בקרב קבוצת המשתתפים בתכנית פחת ב-61% לעומת הסיכון בקבוצת ההשוואה. בתום שנתיים פחת הסיכון למאסר חוזר ב-47.5% לעומת הסיכון בקבוצת ההשוואה, בתום שלוש שנים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

² ס"ח התשס"א, עמ' 410.

ב-48.5% ובתום ארבע שנים פחת ב-39.7%..

חרף זאת, רק שני שלישים מאסירי האלימות במשפחה שהשתחררו בשנת 2019 ריצו מאסר שאורכו עד שנה, והם אינם משולבים בתהליך טיפול ייעודי באסירי אלימות במשפחה, אלא בקבוצות ראשוניות המתקיימות באגפים, בטיפול פרטני ובטיפול מקדים. אסירים המרצים מאסר ארוך משנה אמורים להשתלב, במידת האפשר, בתהליכי טיפול ייעודיים בתחום האלימות במשפחה: מחלקות טיפוליות, טיפול קבוצתי או טיפול פרטני.

תהליך השיקום והטיפול באסירי אלימות במשפחה בזמן תקופת המאסר הוא קריטי, לא רק עבורם, אלא גם עבור בנות ובני משפחתם שנפגעו מהם טרם מעצרים. בתי הכלא, עלולים מטבעם להיות סביבת מחיה קשה שעלולה להגביר בעיות רגשיות ונפשיות שדחפו את האסיר מלכתחילה להתנהגות אלימה, ואף להגביר את הנטיות האלימות שלו – ולפיכך דווקא עבור אסירים אלו קיים צורך אקוטי לשילוב במסגרת טיפול ייעודיות כבר מיומם הראשון במאסר.

מטרתו של חוק זה, הינה לחייב את בתי הסוהר לשלב אסירי אלימות במשפחה בפעילויות שיקום כבר במהלך שהותם בכלא, אלא אם נמצא שמתקיימות נסיבות חריגות ומנומקות המונעות שילובו זה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/2969).

הצעת החוק זהה לפ/24/2969 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)